“4·28”九江坍塌事故调查报告

2022年4月28日10时59分许，位于佛山市南海区九江镇船栏街100号九江中学综合教学楼工程（扩建）项目工地内发生一起坍塌事故。工人罗冲稳（男，55岁，云南人）在施工作业时被坍塌的泥土压伤，经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“4·28”九江坍塌事故调查组，由区应急管理局、区监察委员会、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区住建和水利局、区教育局、九江镇人民政府等单位人员组成。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“4·28”九江坍塌事故。

（二）事故发生时间：2022年4月28日10时59分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇船栏街100号九江中学综合教学楼工程（扩建）项目工地内。

（四）事故单位：广东顺的建设工程有限公司、佛山市顺正

特种工程建设有限公司、广东创南工程管理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约120万元。

调查组认定，“4·28”九江坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.广东顺的建设工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440606775095375 3；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市顺德区大良街道办事处金榜社区居民委员会凤山中路3号弘越大厦办公室1501之三；法定代表人：高文作；注册资本：壹亿元人民币；成立日期：2005年5月30日；营业期限：长期；经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；园林绿化专业承包（凭有效资质证经营）；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；销售门窗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.佛山市顺正特种工程建设有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440606727884396 0；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市顺德区大良凤山西路8号二层208号；法定代表人：黎帮顺；注册资本：人民币壹仟贰佰捌拾万元；

经营范围：特种工程（限结构补强）专业承包不分等级；地基基础工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.广东创南工程管理有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605280035l6XE；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城1栋1014、1015室；法定代表人：梁晓宇；注册资本：人民币陆佰零壹万元；经营范围：工程建设监理；工程咨询；建设项目技术咨询；信息咨询；工程招标代理，工程造价咨询；政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务及政府采购咨询服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）施工项目基本情况

经查，本次事故项目名称为南海区九江中学综合教学楼工程（扩建）项目，建设单位是佛山市南海区九江中学（以下简称“九江中学”），施工单位是广东顺的建设工程有限公司（以下简称“顺的公司”），分包单位是佛山市顺正特种工程建设有限公司（以下简称“顺正公司”），监理单位是广东创南工程管理有限公司（以下简称“创南公司”）。

2020年1月9日，九江中学与广东创南工程管理有限公司与佛山市岭南建筑设计咨询有限公司联合体签订《南海区九江中学综合教学楼工程（扩建）项目全过程工程咨询服务合同》，合

同约定：全过程工程咨询服务范围及内容（包括但不限于）：南海区九江中学综合教学楼工程（扩建）项目报批报建、方案设计（含绿色建筑设计、海绵城市设计）及初步设计、施工监理、全过程造价咨询、招标代理及全过程项目管理等工作。其中，九江中学与创南公司在《建设工程监理合同》中约定，由创南公司负责按照合同约定对南海区九江中学综合教学楼工程（扩建）项目提供监理与相关服务。

2021 年 2 月 9 日，九江中学与承包人（广东顺的建设工程有限公司与广东南海国际建筑设计有限公司联合体）签订《南海区九江中学综合教学楼工程(扩建)项目涉及施工总承包(EPC)》，合同约定工程内容：承包范围为本项目初步设计所属范围内的施工图设计及设计后续配合服务（含方案深化）、工程施工及保修期保修服务（含移交）等工程实施所需的总承包。

2021 年 4 月 14 日，顺的公司与顺正公司签订《南海区九江中学综合教学楼工程（扩建）项目基坑支护工程施工合同》，合同约定：按照经顺的公司确认的基坑支护施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：基坑止水、预应力管桩施工、搅拌桩(空桩）施工、锚杆(索)施工、基坑边坡工程(截水沟、安全护栏、集水井、沉淀池、冠梁、喷射混凝土）、压钢管施工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及冠梁部分土石方开挖运输、基坑支护桩检测（原材料检测试验费由顺正公司负责；水泥搅拌桩抽芯检测和预应力管桩小应变桩基检测

费第一次由发包人承担,验收不合格造成须二次检测的，检测费由承包人(乙方)承担。)，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等)进行施工及双方约定的其他工作(并详见工程量清单及图纸)。该合同未向监理方和建设单位办理审批报备手续。

（三）事故现场基本情况

事发地点为南海区九江中学综合教学楼工程(扩建)项目东侧位置，属于该项目的组成部分，事发的沟槽开挖是为了做基坑支护桩检测工作，沟槽长度约 50 米，底部宽度约 2 米，上部宽度约 5 米，开挖深度约 2.5 米。根据基坑支护工程施工图和施工技术交底记录,基坑支护桩沟槽开挖要求在沟槽两侧进行放坡作业并开挖到冠梁底位置。现场检查发现,沟槽东侧已按要求放坡,沟槽西侧为基本垂直的面，未按要求坡率进行放坡。

（四）死者的基本情况

死者罗冲稳，男，汉族，1966 年 10 月 5 日出生；住址：云南省曲靖市麒麟区东山镇新村村委会小马场村 66 号。

经查，死者罗冲稳,是佛山市顺正特种工程建设有限公司的施工工人,事发时死者在项目工地东侧沟槽内清理支护桩桩头上的淤泥。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022 年 4 月 24 日,顺正公司在项目工地东侧开始开挖沟槽,结束施工作业时,事故沟槽东侧坡面有放坡,西侧坡面没有放坡。

2022 年 4 月 25 日下午顺的公司刘远新、顺正公司申启相和创南公司潘志鹏等人发现事发沟槽一侧未按要求进行放坡。2022 年 4 月 26 日，顺的公司施工员吴展旺要求顺正公司申启相在事发沟槽放坡一侧拉了一条警戒线。2022 年 4 月 27 日晚上，顺正公司安排罗冲稳及其他杂工到达施工工地附近住处，罗冲稳及其他杂工于次日上午七时许即进入施工现场进行作业，顺正公司未按要求对该批工人进行三级安全教育培训。2022 年 4 月 28 日上午，施工作业人员进入工地事发沟槽内清理支护桩桩头上的淤泥。顺的公司的现场管理人员和创南公司的现场监理人员在 9 时许发现罗冲稳及其他杂工在事发沟槽清理支护桩头上的淤泥，当场口头要求工人离开事发沟槽，但未确保工人离开存在安全隐患的沟槽即自行离开，未采取有效措施制止工人在危险区域作业。直至 10 时 59 分许，沟槽西侧没有放坡的垂直面突然垮塌，沟槽内正在进行清理淤泥作业的工人罗冲稳随即被掩埋。现场人员马上拨打 110、120 求助并开始救援被埋人员，经医护人员到场抢救无效死亡。

根据公安《现场勘验检查工作记录》及《居民死亡医学证明（推断）书》显示，罗冲稳被坍塌泥土压倒死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

经事故调查组组织事故现场勘查、收集、制作询问笔录等形式，认定事故直接原因为：

开挖的沟槽因未按要求在沟槽两侧进行放坡，致使没有进行放坡的沟槽一侧土方无约束；罗冲稳安全意识不足，在沟槽一侧没有放坡的情况下进入沟槽进行清理桩头淤泥作业，沟槽没有放坡的垂直面土方坍塌，导致罗冲稳被坍塌泥土压倒死亡。

（三）事故间接原因

1.顺的公司违法将基坑支护工程分包给顺正公司，未向监理和建设单位办理审批报备手续，未督促现场施工人员按照沟槽开挖施工方案和技术交底进行施工，未有效落实安全教育和技术交底，未能及时对施工现场存在的安全隐患进行整改，未有效制止施工工人在沟槽一侧未放坡的情况下危险作业的行为，安全管理不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

2.顺正公司在未经监理和建设单位审批同意的情况下，进行基坑支护工程施工，未按照沟槽开挖施工方案和技术交底进行施工，未有效落实安全教育和技术交底，未能及时发现并消除施工现场沟槽一侧未放坡的安全隐患，未能及时发现并制止施工人员在一侧未放坡的沟槽内危险作业的行为，安全管理不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

3.创南公司未尽到监理职责，发现施工人员未按照施工方案进行施工，施工方式存在安全隐患的情况下，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，未采取切实有效的措施督促施工方停止施工，安全监管不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

1.刘远新是广东顺的建设工程有限公司的项目负责人，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，未及时消除存在的安全隐患，未采取有效措施制止施工工人在沟槽一侧未放坡的情况下危险作业的行为。

2.申启相是佛山市顺正特种工程建设有限公司的项目负责人，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，未督促施工人员按照施工方案进行施工，未制止施工人员在沟槽一侧未放坡的情况下危险作业。

3.张璐是广东创南工程管理有限公司的项目总监理工程师，其未履行负责工程项目的安全生产管理职责，未尽到监理负责人职责，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，未采取切实有效的措施督促施工方停止施工。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，九江派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，佛山市党政主要领导、南海区党政主要领导分

别作出指示批示，南海区应急管理局迅速启动应急响应，按规定程序上报。九江镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇政府相关部门组织业主方、施工方与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）鉴于罗冲稳已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对广东顺的建设工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其事故责任进行行政处罚；建议南海区住建和水利局依据《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定对其违法分包进行行政处罚。

（三）对佛山市顺正特种工程建设有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）对广东创南工程管理有限公司，建议南海区应急管理

局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（五）对广东顺的建设工程有限公司项目负责人刘远新，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（六）对佛山市顺正特种工程建设有限公司项目负责人申启相，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（七）对广东创南工程管理有限公司项目总监理工程师张璐，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业对施工项目分包报监的程序不重视，对施工作业现场的安全生产管理不严，未能及时消除安全隐患，明知现场存在安全隐患的情况仍开展施工作业，安全管理不到位，安全防范意识不强。监理方安全监管不到位，监理工作流于形式，项目总监长期未在现场到岗履职，组织召开的施工项目工地会议流于形式、弄虚作假，无法真实体现现场存在的

安全隐患，会议签到表签名人员与实际参会人员不相符，会议纪要内容与实际开会内容不一致。施工人员教育培训力度不足，安全意识和风险意识不强，片面追求经济利益，在施工现场存在安全隐患的情况下进行危险作业。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）行业部门要严格督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到九江镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区教育部门针对区内的新建、改建、扩建的教育设施、工程项目开展专项整治行动，严格落实管行业必须管安全的主体

责任，防止同类事故再次发生。同时由区教育部门约谈事故学校主要负责人，督促学校主要负责人及相关工作人员深刻吸取事故教训，提高安全生产责任意识，切实做好校内安全管理工作。

（四）区住建部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用，强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（五）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围，加强建设工程监管力度，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“4·28”九江坍塌事故调查组

2022年6月22日